

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 555/2531

พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

โจทก์

นายมนต์ ละมุดกุล

จำเลย

นายมนต์ ละมุดกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 จำคุก 12 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 12 ปี คำรับของจำเลยเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 8 ปีนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้อง
ประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 93,92)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-นิเวศน์ คำทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>